

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2023〕65号

纪律处分决定书

当事人：倪心刚，男，1978年8月出生，现任杭州巨鲸财富管理有限公司（以下简称巨鲸财富）、杭州巨鲸道胜资产管理有限公司（以下简称巨鲸道胜）的法定代表人、总经理兼执行董事，时任杭州巨鲸资产管理有限公司（以下简称巨鲸资产）的法定代表人和实际控制人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向倪心刚送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕45号），倪心刚如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。倪心刚未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，上述机构存在以下违规行为：

一是违规从事募集业务。2019年，受“开金融通投资控股有限公司”及其全资子公司“开金信合基金管理有限公司”委托，巨鲸财富、巨鲸道胜、巨鲸资产分别参与或经办向“开金国寿三亚康养私募股权投资基金”“开金海南融通文化产业私募股权投资基金”“开金海南融通联合产业私募股权投资基金”三只基金推荐客户的工作。以上行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二条第二款的规定。

二是人员违规兼职。截至2022年11月，巨鲸财富、巨鲸道胜、巨鲸资产的在职员工中，多名员工曾签署兼职协议并向客户同时提供上述三家机构的产品投资咨询服务。以上行为违反了《私募基金管理人登记须知》（以下简称《管理人登记须知》）第三条第六项的规定。

三是办公场所不独立。巨鲸财富和巨鲸资产的实际办公地均为“浙江省杭州市西湖区求是路8号公园大厦南楼1503室”。以上行为违反了《管理人登记须知》第二条第三项的规定。

四是不公平对待投资者。巨鲸资产管理的“鲸诚11号文娱投资私募基金”（以下简称鲸诚11号）成立于2017年3月9日，通过受让陈某某所持有的产品进而间接持有某上市公司非公开发行股票。2018年8月2日，陈某某与鲸诚11号的一个机构投资者“湖州鲸杰投资管理合伙企业”（以下简称湖州鲸杰）签订基金份额转让协议，约定2019年1月31日之前陈某某支付湖州鲸杰6628.9万元（对基金所持的非公开发行股票以市场价值溢价14元/股的基础上依照年利率8.8%计算）、5月30日前支付湖州鲸杰5153.1928万元（对

基金所持的非公开发行股票以市场价值溢价 14 元/股计算), 湖州鲸杰将持有的全部基金份额转让给陈某某继而实现退出。后因转让款项支付延迟且支付账户不统一问题, 未能如期完成。2021 年 8 月、2022 年 2 月, 巨鲸资产组织转让双方先后签订两次三方补充协议完成基金份额的转让。经查, 2018 年 8 月 2 日该上市公司股价为 6.81 元/股, 上述转让价非以当时交易时点的证券市场公允价值计算, 且部分转让价款含按照年利率 8.8% 计算的额外收益, 而其他投资者只能根据实际股票价格计算基金资产净值。巨鲸资产上述行为构成不公平对待投资者, 违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

五是未按规定进行信息披露。巨鲸道胜在管的“巨鲸道胜鲸诚 55 号天然气产业私募股权投资基金”(以下简称鲸诚 55 号) 成立于 2020 年 1 月 14 日, 备案为私募股权投资基金。2020 年 1 月 20 日, 巨鲸道胜代表鲸诚 55 号与投资标的公司包头西部盛泰能源有限公司签署股权转让协议, 认购标的公司新增注册资本 2450 万元, 同日又签订标的公司股东借款(可转债) 协议, 标的公司向鲸诚 55 号借款 2550 万元。2020 年 2 月 17 日, 巨鲸道胜代表鲸诚 55 号与投资标的公司阿拉善华融燃气有限公司签署股权转让协议, 由鲸诚 55 号认购标的公司新增注册资本 2200 万元, 同日双方又签订标的公司股东借款(可转债) 协议, 标的公司向鲸诚 55 号借款 2.28 亿。但是, 巨鲸道胜在披露一季度报告时, 未提及上述底层投资中的可转债投资。2022 年 9 月, 中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称浙江证监局) 就巨鲸道胜上述行为

采取出具警示函的行政监管措施，巨鲸道胜向浙江证监局提交的整改报告中对上述事实也予以确认。以上行为违反了《私募基金监管办法》第二十四条、《私募投资基金信息披露管理办法》第四条的规定。

以上事实有员工花名册、兼职协议、实际办公地照片、份额转让协议、整改报告及情况说明等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据登记及查实的信息，倪心刚分别于2017年4月至今担任巨鲸财富法定代表人、总经理兼执行董事，2018年11月至今担任巨鲸道胜法定代表人、总经理兼执行董事，2019年4月至今担任巨鲸资产法定代表人。倪心刚同时作为上述机构的法定代表人，应当对发生在任职期间内机构的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

将倪心刚加入黑名单，期限为一年。

根据《实施办法》第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)



抄送：证监会市场二部，浙江证监局。
